

1500205-19.2021.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500205-19.2021.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-19.2021.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CREIDS PENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500205-19.2021.8.26.0648

Vistos.

DOUGLAS CREIDS PENA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 04 de março de 2021, por volta das 16h47min, na Rodovia Roberto Mário Perosa, no município de Urupês, o denunciado teria trazido consigo 02 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 4,45 gramas, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 145/148), foi recebida no dia 10 de janeiro de 2022 (fl. 153).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em memoriais (fls. 173/183), o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez (fls. 188/202), pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06

e a aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo, nesse particular, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 59/61), laudo pericial (fls. 62/95), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha João Henrique Arosti, policial militar, declarou que haviam diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado. Narrou que diversos usuários já relataram ao declarante que "estavam presos" ao denunciado. Na data dos fatos, receberam a denúncia sobre um deslocamento do acusado da cidade de Catanduva para Urupês, oportunidade que foi realizada a abordagem e foram encontrados os entorpecentes apreendidos na posse de Douglas. Durante a abordagem, o réu confirmou que entregaria os entorpecentes para um usuário que, inclusive, já faleceu. Tal usuário também foi abordado e confirmou aos policiais que havia encomendado o entorpecente e Douglas estaria trazendo a droga. Disse que todos os envolvidos foram apresentados no Distrito Policial. Indagado, confirmou que o usuário tratava-se de Vandrê Luis Silvério e mencionou que tomou conhecimento que a morte de Vandrê ocorreu em razão do uso de entorpecentes, os quais eram fornecidos pelo denunciado. Informou que haviam inúmeras denúncias em desfavor do réu na época dos fatos objeto destes autos, bem como que, posteriormente, da última vez que ele foi preso pela polícia civil, também haviam inúmeras denúncias em seu desfavor. Esclareceu que o próprio Douglas levou os policiais até o local onde o usuário aguardava a entrega da droga.

A testemunha Jeferson Fernando Rodolpho, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, quando receberam a denúncia de que Douglas e Mathias estavam vindo de Catanduva e, possivelmente, estariam transportando droga. Afirmou que iniciaram o patrulhamento e localizaram o veículo mencionado. Com Mathias e no veículo, nada de ilícito foi localizado. Na posse de Douglas foram encontradas duas porções de entorpecentes, possivelmente cocaína. Indagado, ele afirmou que havia adquirido a droga na cidade de Catanduva e que iria fracionar as porções. Além disso, o réu afirmou que havia um comprador que estava na lagoa esperando a entrega da droga. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia. Confirmou que tinha conhecimento sobre a existência de denúncias indicando a prática do tráfico de drogas em desfavor do réu.

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro:

01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

O réu, interrogado em juízo, confirmou que havia ido até o município de Catanduva para comprar entorpecentes, que seriam consumidos pelo interrogando e por Vandré. Afirmou que já comprou entorpecentes acompanhado de Vandré, mas negou ter buscado entorpecentes, em outra oportunidade, para Vandré ou qualquer outra pessoa. Justificou que é usuário de drogas e que os policiais utilizaram seu telefone para combinar o ponto de encontro com Vandré. Esclareceu que apenas transportou a droga a pedido de Vandré e não pretendia obter qualquer vantagem econômica com o transporte do entorpecente.

Logo, não há dúvidas que o réu fora efetivamente surpreendido trazendo consigo duas porções de cocaína, conduta que se amolda ao tipo imputado.

Conforme destacaram os policiais ouvidos em juízo, haviam diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado, merecendo destaque o depoimento do policial João Henrique que mencionou a expressiva quantidade de denúncias que chegava a seu conhecimento a respeito do réu.

Além disso, os policiais mencionaram de forma clara e coesa que receberam denúncia específica na data dos fatos indicando o deslocamento do Réu a Comarca de Catanduva com o objetivo de adquirir entorpecentes e, logo após, localizaram o denunciado retornando e realizaram a abordagem.

Ato contínuo, os policiais encontraram o indivíduo mencionado pelo réu, o Sr. Vandré, para o qual parte do entorpecente seria entregue. Ouvido em solo policial (fl. 14) o Sr. Vandré confirmou que fazia o uso esporádico de cocaína, bem como que adquiria a droga do acusado. Vandré afirmou, ainda, que, na data dos fatos, iria comprar cocaína do réu, no montante de R\$ 150,00. Tais fatos foram integralmente corroborados pelos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório.

Por fim, vale destacar os trechos das conversas indicadas no laudo pericial de fls. 62/95, referentes ao telefone celular do acusado, que seguem abaixo:

01/03/2021 22:06 - Jeh Amanda: Eae

01/03/2021 22:06 - Doug Lira: Pii

01/03/2021 22:06 - Doug Lira: Oi

01/03/2021 22:06 - Doug Lira: Onde tá

01/03/2021 22:07 - Jeh Amanda: Casa man

01/03/2021 22:07 - Doug Lira: Onde é???

01/03/2021 22:08 - Jeh Amanda: Ia ve se nao conseguia solta uma pra mim paga amanha ai pagava uns 80 man Tive compra fralda pra nenê

01/03/2021 22:08 - Jeh Amanda: Na moral

01/03/2021 22:08 - Jeh Amanda: Amanha ta na mão

01/03/2021 22:08 - Doug Lira: A man

01/03/2021 22:09 - Doug Lira: Onde c mora ???

01/03/2021 22:09 - Jeh Amanda: Do lado do gravata

01/03/2021 22:09 - Jeh Amanda: Sabe onde e

01/03/2021 22:12 - Jeh Amanda: Perto do bar do brama man

01/03/2021 22:14 - Doug Lira: Já já passo ai

01/03/2021 22:15 - Jeh Amanda: Blz

01/03/2021 22:15 - Jeh Amanda: Me avisa que saio la fora

01/03/2021 22:16 - Doug Lira: Ok

01/03/2021 22:17 - Jeh Amanda:

01/03/2021 22:37 - Jeh Amanda: IMG-20210301-WA0026.jpg (arquivo anexado) Pasaa aqui e ja leva pra vc

01/03/2021 22:37 - Doug Lira: Cheio ???

01/03/2021 22:38 - Jeh Amanda: Sim Soq ele e de 250

01/03/2021 22:38 - Jeh Amanda: Ta fechado

01/03/2021 22:38 - Doug Lira: Vai querer de quanto??

01/03/2021 22:38 - Doug Lira: Amanhã q hrs eu rscebe

01/03/2021 22:39 - Jeh Amanda: 18:40 por ai

01/03/2021 22:39 - Jeh Amanda: Pode ser

01/03/2021 22:39 - Doug Lira: Bl

01/03/2021 22:39 - Jeh Amanda: Uma de 50 so man

01/03/2021 22:39 - Doug Lira: Bl

01/03/2021 22:39 - Doug Lira: Já eu desço

01/03/2021 22:39 - Jeh Amanda: Blz

01/03/2021 22:40 - Doug Lira: Te aviso

01/03/2021 22:40 - Jeh Amanda: Blz

(...)

04/03/2021 12:05 - Doug Lira: Oba

04/03/2021 12:22 - Vandre: Vai ta on mais tarde

04/03/2021 12:28 - Doug Lira: Sim

04/03/2021 12:29 - Doug Lira: Vou ver de ir buscar

04/03/2021 12:34 - Vandre: Me avisa antes ok pq agora nao.pode ficarmuito tarde por causa da muie

04/03/2021 12:34 - Vandre: VID-20210304-WA0007.mp4 (arquivo anexado)

04/03/2021 13:06 - Doug Lira: Bl

04/03/2021 13:06 - Doug Lira: C tem a grana ??

04/03/2021 13:06 - Doug Lira: Vou ver de ir sem oooi s q eu almoçar

04/03/2021 13:07 - Doug Lira: Depois **

04/03/2021 13:08 - Vandre: Tenho sim.passa pegar que to ape

04/03/2021 13:08 - Vandre: 150

04/03/2021 13:22 - Doug Lira: Bl

04/03/2021 14:27 - Doug Lira: Indo aí

04/03/2021 14:27 - Vandre: Ok

04/03/2021 14:34 - Vandre: Chegando ja deixa aqui

04/03/2021 14:34 - Doug Lira: Sim

04/03/2021 14:35 - Vandre:

04/03/2021 16:16 - Vandre: STK-20210304-WA0001.webp (arquivo anexado)

04/03/2021 16:21 - Doug Lira: Tá onde

04/03/2021 16:21 - Vandre: Casa

04/03/2021 16:21 - Vandre: Trancado e ape
04/03/2021 16:23 - Doug Lira: Tem como ir na Lagoa já passo de dentro do carro
04/03/2021 16:23 - Doug Lira: Tô chegando
04/03/2021 16:23 - Vandre: Na lagoa
04/03/2021 16:24 - Vandre: Ok
04/03/2021 16:24 - Doug Lira: Já te aviso Guenta aí
04/03/2021 16:25 - Vandre: Ta avisa qie saiu de casa
04/03/2021 16:32 - Doug Lira: Pode ir to chegando
04/03/2021 16:32 - Vandre: Onde na piscina
04/03/2021 16:33 - Doug Lira: Fica na represa andando de boa na retada picina
04/03/2021 16:33 - Vandre: Ok

As conversas acima transcritas contém diversos trechos que evidenciam a função de traficante exercida pelo acusado. Além do mais, as conversas travadas entre o réu e o Sr. Vandrê na data dos fatos, corroboram a prova oral colhida em juízo.

Nesse particular, como já mencionado, a diligência policial que culminou com o ajuizamento desta ação penal não se deu ao acaso, decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, bem como de denúncia específica recebida na data dos fatos, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão de droga na posse do réu.

Por fim, as condições pessoais do increpado também amparam a pretensão punitiva estatal na forma como manejada, pois embora primário (FA fl. 126), o réu era amplamente conhecido nos meios policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas e, após o fato objeto destes autos, foi preso em flagrante pela prática de crime coetâneo, como mencionado pela testemunha João Henrique.

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado trazia consigo duas porções de cocaína, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

Encerrando a tipificação, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie. No caso dos

autos a prova oral demonstrou de forma segura e coesa que o réu dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado. Vale destacar que a prova oral também demonstrou que o réu foi preso em flagrante após os fatos em análise, em razão da prática de crime coetâneo. Assim, não preenchidos os requisitos legais, inviável a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no caso dos autos.

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, inobstante primário, o réu trazia consigo duas porções de cocaína, substância altamente viciante e apta a promover a rápida degradação física e psíquica do usuário, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade à sua conduta perpetrada. Desse modo, pela natureza da droga traficada, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Não havendo fator a ser considerado na segunda fase da dosimetria, resta aqui inalterada a pena.

Nada há a ser considerado na terceira etapa, valendo registrar que a prática do tráfico de forma habitual, conforme demonstrado pela prova oral colhida, afasta a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre outros requisitos, que o agente não se dedique às atividades criminosas.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, máxime as previstas na legislação especial, o que, inclusive, deu azo à majoração da pena-base, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.

Aqui, releva repisar que o réu foi surpreendido trazendo consigo cocaína, substância, conforme já assinalado, dotada de alto grau de nocividade.

Referida conduta, legalmente definida como hedionda, desencadeia catastróficas consequências sociais, já que a disseminação das drogas, além de representar grande prejuízo individual ao consumidor, dá ensejo, inegavelmente, à ocorrência de diversos outros crimes, especialmente os patrimoniais, alarmando a população.

Não se mostra exagerado afirmar que o traficante, buscando lucro fácil, explora a degradação humana, aproveitando-se da fissura do usuário que, como sabido, não mede esforços para suprir a necessidade de acesso ao “produto” oferecido.

O “freguês”, destarte, é presa fácil para o mercador do tóxico, resultando dessa desigual e injusta interação problemas de saúde e segurança públicas de dimensões incommensuráveis.

Nesse cenário, a ação perpetrada, diante de sua gravidade concreta, merece resposta penal enérgica e exemplar, sendo certo que a aplicação de simples pena alternativa, ou a suspensão da pena, geraria na sociedade grande sensação de insegurança, além de criar no próprio réu sentimento de impunidade, o que o estimularia a prosseguir violando a lei penal.

O delito imputado ao acusado é equiparado pela Lei aos crimes hediondos e, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei

nº 11.464/07, deverá a pena privativa de liberdade imposta ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, observando-se a nova fração para progressão estabelecida na hipótese.

Em observância ao entendimento esposado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus nº 111.840 (Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012), registre-se que, diante das ilações tecidas nos parágrafos supra, regime diverso não se mostraria suficiente para a punição da conduta, reiterada a subsistência de circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar DOUGLAS CREIDS PENA, portador da cédula de identidade R.G. nº 36.493.247/SP, filho de James Creids Pena e Luzia de Lira, natural de Várzea Paulista, estado de São Paulo, devidamente qualificado nos autos (fl. 04), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Restando evidente o nexo etiológico entre o numerário constrito nos autos (fl. 41) e a prática do tráfico, não tendo o réu logrado demonstrar a origem lícita do dinheiro, com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "b", do Código Penal, decreto sua perda em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "a", do Código Penal, tratando-se de inequívocos instrumentos do crime, decreto a perda em favor da União do telefone celular de propriedade do sentenciado apreendido nos autos (vide fl. 11), o qual deverá ser vendido pela SENAD, nos termos do artigo 63, § 2º, da mesma Lei.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA